



PUTUSAN
Nomor 1808 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOKO PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Manukan Asri IV 4, RT 007, RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kosdar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drs. Kosdar, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Puri Taman Asri, Blok AA-31, Pagesangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru I/24 A, Kota Surabaya;
 2. **BAGUS WIDODO**, bertempat tinggal di Perum Citra Graha Mandiri, Blok A-36, Kota Surabaya;
 3. **NGESTI UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru I/24 A, Kota Surabaya;
 4. **PUSPITA PERTIWI**, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru I/24 A, Kota Surabaya;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

PT KERETA API INDONESIA, PERSERO, DAERAH OPERASI VIII SURABAYA, yang diwakili oleh Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya, Suryawan Putra Hia, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrun Slamet Supriyadi, S.H., Manager Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Bagian Hukum Daerah Operasi 8

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Jalan Gubeng Masjid, Nomor 1, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II yang telah membangun bangunan di atas tanah milik Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya tanpa ijin dari penyewa atau pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah menempati tanah di atas lahan milik Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya tanpa ijin dari penyewa yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan bangunan dengan ukuran 2 x 13 m² yang beralamat di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24 A, RT 05, RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
5. Menyatakan Surat Penunjukan Rumah Dinas Nomor 109/Rmh/67, tanggal 8 November 1967 yang dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah VIII dengan Saeran, orang tua Penggugat, yang dikenal di Jalan Kalimas Baru, Nomor 24 A, Surabaya adalah sah menurut hukum;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat tunduk dan patuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian secara *immateriil* menguras tenaga serta beban

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023



psikologis kehilangan kesenangan hidup, karena Penggugat menjadi dipermalukan kepada orang lain, oleh sebab itu cukup beralasan Penggugat menuntut kerugian *immateriil* kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dengan perincian sebagai berikut:

Menempati sejak tahun 1983 hingga saat ini dengan kerugian pertahunnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga mengakibatkan total kerugian sebesar $36 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;

8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan terletak di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24.A, RT 05, RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya adalah sah secara hukum milik aset Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023



4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi dan/atau Para Turut Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara langsung dan sukarela tanpa adanya ganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan perkara ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp43.557.806,00 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) senilai perhitungan pembayaran sewa atas objek yang terletak di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24.A, RT 05, RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean antikan, Kota Surabaya dan *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk menaati dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang timbul dalam perkara ini dikemudian hari;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Sby, berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 26 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SBY tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Sby *juncto* Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Sby *juncto* Nomor 82/Pdt/2020/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 82/Pdt/2020/PT SBY, tanggal 7 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 26 November 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penghunian Penggugat atas rumah yang terletak di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24 A, RT 05/RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya adalah beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II yang telah membangun bangunan di atas tanah milik pihak lain yang terletak di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24 A, RT 05/RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya tanpa ijin dari penyewa atau pemilik sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menempati tanah di atas lahan milik pihak lain yang terletak di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24 A, RT 05/RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya tanpa ijin dari penyewa dan pemilik sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan bangunan dengan ukuran 2 x 13 m² yang beralamat di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24 A, RT 05/RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Juni 2020, kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Daftar Nominatif Data Kontrak Seluruh untuk Rumah Dinas Saeran (bukti TT-3) dan Surat Perjanjian Nomor 0002/60165/DAOPP.8/981/SDT/SR antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Hj. Siti Mariamah, pensiunan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (bukti TT-4), terbukti bahwa objek sengketa berupa Rumah Dinas KAI di Jalan Kalimas Baru I, Nomor 24 A, RT 05, RW 01, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang ditempati oleh Saeran yang kini diteruskan penghuniannya oleh Penggugat telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2011, dimana selama penghunian objek sengketa tersebut Penggugat tidak membayar uang sewa rumah dinas sebesar Rp63.101.770,00 (enam puluh tiga juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terlihat ada iktikad tidak baik dalam memanfaatkan objek milik negara, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa setiap orang yang sekarang menempati rumah dinas tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai landasan hukum apapun untuk menguasai objek sengketa;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DJOKO PURNOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJOKO PURNOMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2023